

Акционерное общество «Страховая компания «Amanat»

**«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением Совета директоров
Протокол от 23.04.2024 г.**

amanat

**Правила вмененного медицинского страхования
(путем присоединения)**

г. Алматы, 2024 г.

Содержание

1. Общие положения.....3

2. Перечень объектов страхования.....5

3. Порядок определения страховых сумм и оплаты страховой премии5

4. Перечень страховых случаев, перечень документов, подтверждающих наступление страхового случая, размер убытков и минимальный перечень медицинской помощи6

5. Основания освобождения страховщика от осуществления страховой выплаты7

6. Срок принятия решения о страховой выплате или отказе в страховой выплате8

7. Срок и место действия договора страхования.....8

8. Порядок заключения договора страхования и внесения изменений8

9. Права и обязанности Сторон9

10. Действия Застрахованного при наступлении страхового случая. Участники медицинской сети11

11. Определение размера страховой выплаты и порядок ее осуществления.....12

12. Основания освобождения страховщика от осуществления страховой выплаты.....12

13. Условия прекращения договора страхования13

14. Ответственность сторон и обстоятельства непреодолимой силы13

15. Порядок разрешения споров.....14

16. Заключительные положения14

	Правила вмененного медицинского страхования (путем присоединения)	издание «1» от 23.04.2024 г.	стр. 3 из 15
---	---	---------------------------------	-----------------

1. Общие положения

1. Настоящие Правила вмененного медицинского страхования (далее - Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Вмененное медицинское страхование является видом медицинского страхования для иностранцев, временно пребывающих в Республике Казахстан, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О миграции населения» и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, позволяющим получать медицинские услуги на условиях, определенных типовым договором вмененного медицинского страхования, утвержденным уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
3. В соответствии с настоящими Правилами, Акционерное общество «Страховая компания «Amanat» (далее - Страховщик), заключает договоры вмененного медицинского страхования (далее – Договор страхования) с дееспособными физическими лицами и правоспособными юридическими лицами.
4. Страхователь обязуется уплатить страховую премию Страховщику, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату Выгодоприобретателю в объеме и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами страхования и Договором страхования. Договор страхования в рамках настоящих Правил может быть заключен в письменной или в электронной форме путем присоединения к настоящим Правилам и выдачи страхового полиса. Заключение Договора в письменной форме также возможно путем использования типовой формы вмененного медицинского страхования утвержденным уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Заключение Договора в электронной форме оформляется путем присоединения к настоящим Правилам с использованием интернет-ресурса, мобильного приложения или электронного терминала Страховщика или иными способами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан. Договор в электронной форме оформляется в форме страхового полиса.

Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

- 1) заболевание – нарушение нормальной жизнедеятельности организма застрахованного, обусловленное функциональными или (и) морфологическими изменениями;
- 2) фонд социального медицинского страхования (далее – фонд) – некоммерческая организация, производящая аккумулирование отчислений и взносов, а также осуществляющая закуп и оплату услуг субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях, которые предусмотрены договором закупа медицинских услуг, и иные функции, определенные законами Республики Казахстан;
- 3) субъекты здравоохранения – организации здравоохранения, а также физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью;
- 4) минимальный перечень медицинской помощи при вмененном медицинском страховании (далее – минимальный перечень) – перечень медицинской помощи, определяемый уполномоченным органом;
- 5) объект вмененного медицинского страхования – имущественный интерес застрахованного лица, связанный с необходимостью получения медицинских услуг

(помощи) в результате наступления страхового случая, определенного настоящими Правилами;

6) участники медицинской сети – субъекты здравоохранения, которые заключили со Страховщиком или медицинской сервисной компанией/Ассистансом соглашение, определяющее условия и порядок предоставления медицинской помощи Застрахованным;

7) направление на получение медицинской помощи – документ, выданный Страховщиком/Ассистансом, подтверждающий право Застрахованного на получение медицинской помощи, предоставляемой участниками медицинской сети;

8) медицинская сервисная компания/Ассистанс – юридическое лицо, которое на основании соглашения со Страховщиком осуществляет услуги круглосуточной информационной поддержки Застрахованного, а также участников медицинской сети на основании соглашений с участниками медицинской сети;

9) медицинская организация – организация здравоохранения, основной деятельностью которой является оказание медицинской помощи;

10) Выгодоприобретатель – лицо, которое в соответствии с настоящими Правилами является получателем страховой выплаты;

11) страховой случай – ухудшение состояния здоровья застрахованного лица и связанное с ним получение медицинской помощи в медицинской организации;

12) страховая сумма – сумма денег, на которую застрахован объект вмененного медицинского страхования, и которая представляет собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении страхового случая;

13) страховая премия – сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие последним обязательств произвести страховую выплату Выгодоприобретателю в размере, определенном Договором страхования;

14) страховой риск – вероятность ухудшения состояния здоровья застрахованного лица, повлекшая необходимость обращения в медицинские организации;

15) страховая выплата – сумма денег, выплачиваемая Страховщиком Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая;

16) Страховщик – юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации и имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности, выданную уполномоченным органом по регулированию и развитию финансового рынка, обязанное при наступлении страхового случая произвести страховую выплату лицу, в пользу которого заключен Договор страхования, в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой суммы);

17) координационный центр Страховщика/Ассистанса – Call-центр круглосуточной информационной поддержки Застрахованного и участников медицинской сети;

18) Застрахованный – лицо, в отношении которого осуществляется страхование (иностранец, временно пребывающий на территории Республики Казахстан в соответствии с п.1 статьи 201-1 Кодекса Республики Казахстан «О Здоровье народа и системе здравоохранения»), согласно списку застрахованных лиц, указанному в приложении 1 к Договору страхования;

19) Страхователь – лицо, заключившее Договор страхования со Страховщиком;

20) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны

	Правила вмененного медицинского страхования (путем присоединения)	издание «1» от 23.04.2024 г.	стр. 5 из 15
---	---	---------------------------------	-----------------

здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи);

21) Страховой полис – оформленная Страховщиком Страхователю форма Договора вмененного медицинского страхования, заключенного путем присоединения Страхователю к настоящим Правилам, разработанным Страховщиком в одностороннем порядке (договор присоединения), где условия определены типовым договором, утвержденным соответствующим уполномоченным государственным органом с дополнениями положений, которые не противоречат законодательству Республики Казахстан. Здесь и далее понятия «Договор страхования» и «Страховой полис» являются тождественными;

22) Заявление на страхование – заявление Страхователя, оформленное по установленной Страховщиком форме, и содержащее сведения, имеющие существенное значение для определения Страховщиком вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). Заявление на страхование может быть оформлено в электронной форме, в случае заключения Договора страхования в электронной форме путем обмена электронными информационными ресурсами между Страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем) и Страховщиком в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию и развитию финансового рынка.

2. Перечень объектов страхования

4. Имущественный интерес застрахованного лица, связанный с необходимостью получения медицинских услуг (помощи) в результате наступления страхового случая, определенного настоящими Правилами.

3. Порядок определения страховых сумм и оплаты страховой премии

5. Размер страховой суммы на каждого Застрахованного определяется соглашением сторон и указывается в Страховом полисе и должен быть не менее суммы в месячных расчетных показателях (далее - МРП), установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год:
 - 1) для первичной медико-санитарной помощи согласно минимальному перечню – не менее 50 (пятидесяти) МРП;
 - 2) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях согласно минимальному перечню – не менее 100 (ста) МРП.
6. Страховая сумма на каждого Застрахованного указывается согласно списку Застрахованных лиц в соответствии с приложением 1 к Страховому полису.
7. Страховая премия по каждому Застрахованному указывается в Страховом полисе.
8. Размер общей суммы страховой премии по договору представляет собой сумму страховых премий за всех Застрахованных, включенных в список застрахованных лиц в соответствии с приложением 1 к Страховому полису.
9. Страховая премия подлежит единовременной уплате Страхователем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Страховщиком соответствующего счета на оплату.
10. Страховая премия может быть оплачена наличным или безналичным платежом, путем перечисления денег на банковский счет Страховщика.

amanat	Правила вмененного медицинского страхования (путем присоединения)	издание «1» от 23.04.2024 г.	стр. 6 из 15
---------------	---	---------------------------------	-----------------

4. Перечень страховых случаев, перечень документов, подтверждающих наступление страхового случая, размер убытков и минимальный перечень медицинской помощи

11. Страховым случаем является ухудшение состояния здоровья Застрахованного и связанное с ним получение медицинской помощи в соответствии с минимальным перечнем медицинской помощи.
12. Документом, подтверждающим наступление страхового случая, является письменное уведомление Выгодоприобретателя, направленное в адрес Страховщика, с приложением копий подтверждающих документов:
 - 1) копия документа, удостоверяющего личность Застрахованного;
 - 2) документ, подтверждающий реквизиты банковского счета (наименование банка, двадцатизначный счет клиента (IBAN));
 - 3) направление на получение медицинской помощи (за исключением случаев получения специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной форме);
 - 4) акты выполненных работ (оказанных услуг);
 - 5) счет-фактура, фискальный чек;
 - 6) копии форм учетной документации, используемых в стационарах и амбулаторно-поликлинических организациях, согласно формам, утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579).
13. Умышленное создание страхового случая, а также иные мошеннические действия, направленные на незаконное получение страховой выплаты, влекут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан.
14. Минимальный перечень медицинской помощи:

№ п/п	Код услуги	Наименование услуги
1	Первичная медико-санитарная помощь	
1.1.	A01.008.000	Прием: Фельдшер
1.2.	A01.008.008	Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Фельдшер
1.3.	A01.008.013	Оказание неотложной медицинской помощи: Фельдшер
1.4.	A01.009.000	Прием: Медицинская сестра с высшим образованием
1.5.	A01.009.008	Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Медицинская сестра с высшим образованием
1.6.	A01.010.000	Прием: Медицинская сестра со средним образованием
1.7.	A01.010.008	Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Медицинская сестра со средним образованием
1.8.	A01.011.000	Прием: Акушерка
1.9.	A01.011.008	Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Акушерка
	Лабораторная диагностика (доврачебная помощь)	
1.10.	B03.866.003	Определение показателей мочи (рН, лейкоциты, эритроциты, уробилиноген, нитриты, белок) экспресс методом
1.11.	B03.401.003	Определение общего холестерина в сыворотке крови экспресс методом
1.12.	B03.335.003	Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс методом
1.13.	B03.486.003	Определение триглицеридов в сыворотке крови экспресс методом
1.14.	B03.517.003	Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче экспресс методом (тест на беременность)
	Процедуры и манипуляции	

amanat	Правила вмененного медицинского страхования (путем присоединения)	издание «1» от 23.04.2024 г.	стр. 7 из 15
---------------	---	---------------------------------	-----------------

1.15.	E99.293.012	Забор крови из вены
1.16.	E99.296.013	Забор крови из пальца
1.17.	E91.496.105	Забор мазка на онкоцитологию
1.18.	D91.496.106	Забор мазка на степень чистоты влагалища
1.19.	E91.911.013	Забор материала на микробиологические исследования
Процедуры и манипуляции сестринского ухода		
1.20.	D97.311.050	Снятие швов, удаление лигатур
1.21.	D04.003.000	Консультация по телефону «Горячей линии»
Перечень услуг процедурного кабинета, оказываемых медицинскими работниками первичной медико-санитарной помощи		
1.22.	D99.590.022	Внутримышечная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств)
1.23.	D99.590.023	Внутривенная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств)
1.24.	D99.590.024	Подкожная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств)
Перечень медицинских услуг, оказываемых врачами первичной медико-санитарной помощи (врач общей практики, участковый врач терапевт/ участковый педиатр)		
1.25.	A01.001.000	Прием: Терапевт
1.26.	A01.001.007	Оценка социального статуса семьи пациента: Участковый терапевт
1.27.	A01.002.000	Прием: Педиатр
1.28.	A01.002.002	Составление плана оздоровления пациента: Участковый педиатр
1.29.	A01.003.000	Прием: Семейный врач (Врач общей практики)
Лабораторная диагностика (квалифицированная помощь)		
1.30.	B02.061.002	Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом
1.31.	B03.864.003	Определение гемоглобина в крови экспресс методом
1.32.	B03.865.003	Определение лейкоцитов в крови экспресс методом
1.33.	B03.867.003	Определение тропонина экспресс методом
1.34.	B03.868.003	Определение гликизированного гемоглобина экспресс методом
1.35.	B03.869.003	Определение протромбинового времени, МНО на портативном анализаторе экспресс методом
Функциональная и инструментальная диагностика		
1.36.	C02.001.000	Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой
1.37.	C02.033.000	Спирография при записи на автоматизированных аппаратах
1.38.	C02.048.000	Динамометрия
1.39.	C02.054.000	Пульсоксиметрия
2	Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме	
2.1.		Круглосуточный координационный центр 24/7;
2.2.		Госпитализация в профильный стационар по экстренным показаниям;
2.3.		Оперативное вмешательство;
2.4.		Интенсивная терапия;
2.5.		Основные диагностические (лабораторно-инструментальные) исследования;
2.6.		Медикаменты, перевязочный материал, используемые в ходе стационарного лечения;
2.7.		Размещение в 3-х, 4-х или 5-ти местных палатах;
2.8.		Питание (в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2002 года № 128 «Об утверждении натуральных норм на питание и минимальных норм оснащения мягким инвентарем государственных организаций здравоохранения республики»);
2.9.		Лечение только по основному диагнозу;
2.10.		Мониторинг 24/7 пребывания в стационаре координатором страховой компании;
2.11.		Пребывание не более 10 койко-дней.

5. Основания освобождения страховщика от осуществления страховой выплаты

- Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком на основании проведенной экспертизы соответствия полученных медицинских услуг Договору и

	Правила вмененного медицинского страхования (путем присоединения)	издание «1» от 23.04.2024 г.	стр. 8 из 15
---	---	---------------------------------	-----------------

минимальному перечню, и страховой сумме, в том числе по каждому Застрахованному и по каждой медицинской услуге.

16. Страховщик имеет право отказать в осуществлении страховой выплаты, если Застрахованный (Страхователь):
- 1) получил медицинские услуги, не предусмотренные минимальным перечнем;
 - 2) сообщил искаженные сведения о здоровье Застрахованного на момент заключения Договора;
 - 3) своевременно не известил о наступлении страхового случая;
 - 4) имел возможность в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, но не представил Страховщику в установленный Правилами срок документы и сведения, необходимые для установления причин, характера страхового случая и его связи с наступившим результатом, или представил заведомо ложные доказательства;
 - 5) совершил умышленные действия, направленные на возникновение страхового случая либо способствующие его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости;
 - 6) совершил действия, признанные в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.
17. Страхованием не покрывается моральный вред, упущенная выгода, потери, штрафы, неустойка, пени Выгодоприобретателя/Страхователя, за исключением случаев, указанных в Правилах.

6. Срок принятия решения о страховой выплате или отказе в страховой выплате

18. Страховщик принимает решение об осуществлении страховой выплаты или отказе в осуществлении страховой выплаты в сроки установленные заключенным между Страховщиком и участником медицинской сети соглашением.

7. Срок и место действия договора страхования

19. Договор страхования вступает в действие и становится обязательным для сторон с даты, указанной в Договоре страхования.
20. Период действия страховой защиты совпадает со сроком действия Договора.
21. Местом действия Договора страхования является территория Республики Казахстан.

8. Порядок заключения договора страхования и внесения изменений

22. Договор страхования заключается на основании Заявления на страхование, которое является неотъемлемой частью Договора страхования.
23. По Договорам страхования, заключенным в бумажной форме, Заявление на страхование подписывается Страхователем.
24. По Договорам страхования, заключенным в электронной форме, Заявление на страхование представляет собой перечень информации, предоставленной Страхователем при заключении Договора страхования, при этом подписание Заявления на страхование осуществляется способом, определенным Страховщиком.
25. Договор страхования заключается путем присоединения Страхователя к настоящим Правилам и оформления Страховщиком Страхователю Страхового полиса в бумажной и/или электронной форме. Страховой полис оформляется в электронной

	Правила вмененного медицинского страхования (путем присоединения)	издание «1» от 23.04.2024 г.	стр. 9 из 15
---	---	---------------------------------	-----------------

форме в случае заключения Договора страхования путем обмена электронными информационными ресурсами между Страхователем и Страховщиком в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию и развитию финансового рынка. Заключение Договора в письменной форме также возможно путем использования типовой формы вмененного медицинского страхования утвержденным уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

26. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления Страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска).
27. Изменение условий Договора производится по взаимному согласию Страхователя и Страховщика, на основании заявления одной из Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявления другой Стороной и оформляется дополнительным соглашением Сторон к Договору.

9. Права и обязанности Сторон

28. Страхователь вправе:

- 1) требовать от Страховщика разъяснения Правил страхования, условий страхования, своих прав и обязанностей Договору страхования;
- 2) требовать предоставления Застрахованному медицинских услуг согласно минимальному перечню участниками медицинской сети, а также оплаты по оказанным услугам. В случае не предоставления таких услуг Застрахованный должен немедленно поставить об этом в известность Страховщика;
- 3) с согласия Страховщика вносить изменения и дополнения в список Застрахованных в соответствии с условиями Договора страхования. При этом заключается дополнительное соглашение к Договору страхования и производится перерасчет страховой премии;
- 4) досрочно расторгнуть Договор страхования на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами;
- 5) совершать иные действия, не противоречащие Договору страхования, Правилам страхования и законодательству Республики Казахстан.

29. Страхователь обязан:

- 1) при заключении Договора страхования представить Страховщику необходимые сведения и документы, подтверждающие представленные сведения (по требованию Страховщика);
- 2) при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, для оценки страхового риска;
- 3) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные подпунктами 8 – 9 пункта 3 настоящих Правил;
- 4) предоставить Страховщику достоверную информацию, касающуюся Застрахованного, необходимую для заключения Договора страхования, в полном объеме;
- 5) довести до сведения Застрахованных условия Договора страхования и Правил страхования;
- 6) сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска в период действия Договора страхования. При получении от Страховщика уведомления о необходимости внесения изменений в Договор страхования и (или) уплаты

	Правила вмененного медицинского страхования (путем присоединения)	издание «1» от 23.04.2024 г.	стр. 10 из 15
---	---	---------------------------------	------------------

дополнительной страховой премии в связи с увеличением страхового риска, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления осуществить мероприятия, необходимые для заключения дополнительного соглашения и (или) уплаты дополнительной страховой премии;

7) получить согласие Застрахованного на заключение Договора страхования в письменной форме (бумажной и/или электронной);

8) принять меры к заключению Договора на новый срок при наступлении случая, предусмотренного **пп.3 п.50** Правил;

9) выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами и законодательством Республики Казахстан.

30. Страховщик вправе:

1) требовать от Выгодоприобретателя, Страхователя и/или Застрахованного предоставления необходимой достоверной информации;

2) изменять список участников медицинской сети с уведомлением Страхователя и/или Застрахованного;

3) проверять предоставленные Выгодоприобретателем, Страхователем/Застрахованным сведения и документы, а также выполнение Страхователем/Застрахованным требований и условий Договора страхования и Правил страхования;

4) осуществлять контроль за выполнением Страхователем/Застрахованным условий Договора страхования и Правил страхования;

5) получить уведомление о наступлении страхового случая и его документальное подтверждение;

6) требовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска;

7) требовать от Страхователя предоставления сведений и документов, необходимых для идентификации клиента в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8) совершать иные действия, не противоречащие Правилам страхования и законодательству Республики Казахстан.

31. Страховщик обязан:

1) ознакомить Страхователя с условиями страхования, его правами и обязанностями по настоящим Правилам и Договору страхования;

2) организовать предоставление Застрахованному медицинской помощи, предусмотренной минимальным перечнем;

3) обеспечить тайну страхования;

4) осуществлять страховую выплату субъектам здравоохранения из списка участников медицинской сети в порядке и сроки, определенные соглашениями между ними и Страховщиком в рамках минимального перечня;

5) вести учет всех Застрахованных, оказанных им услуг, их стоимости, размеров страховых сумм и иную документацию, необходимую для исполнения своих обязательств по настоящим Правилам и Договору страхования;

6) обеспечить внесение достоверной информации о Страховщике, Страхователе, Застрахованных и Выгодоприобретателе в соответствии с Договором страхования и законодательством Республики Казахстан в Единую базу данных по страхованию;

7) выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором страхования и законодательством Республики Казахстан.

32. Застрахованный имеет право:

	Правила вмененного медицинского страхования (путем присоединения)	издание «1» от 23.04.2024 г.	стр. 11 из 15
---	---	---------------------------------	------------------

- 1) получать от Страховщика разъяснения условий Договора страхования и Правил страхования, а также порядка предоставления медицинских услуг;
- 2) получать медицинские услуги у субъектов здравоохранения, являющихся участниками медицинской сети, а также оплаты по оказанным услугам в соответствии с условиями Договора страхования и Правил страхования, а также минимальным перечнем;
- 3) сообщить Страховщику/Ассистансу о случаях не предоставления медицинских услуг, неполного и некачественного их предоставления;
- 4) совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

33. Застрахованный обязан:

- 1) при каждом обращении к участникам медицинской сети предъявлять документ, удостоверяющий личность;
- 2) соблюдать условия настоящих Правил страхования и Договора страхования;
- 3) передавать Страховщику/Ассистансу всю информацию, включая медицинские и другие документы, имеющие отношения к страховому случаю, необходимые Страховщику/Ассистансу для выяснения всех обстоятельств, связанных со страховым случаем;
- 4) обращаться к участникам медицинской сети за получением медицинских услуг, указанных в минимальном перечне;
- 5) освободить субъект здравоохранения, оказавший ему услуги, от обязательств неразглашения врачебной (медицинской) тайны перед Страховщиком/Ассистансом, в части, касающейся обстоятельств страхового случая;
- 6) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Страховщика/Ассистанса возместить расходы, связанные со страховой выплатой по событию, которое в соответствии с условиями страхования не подпадает под определение страхового случая (при доказанности данного факта Страховщиком);
- 7) принять меры к заключению Договора страхования на новый срок при наступлении случая, предусмотренного пп.3 п.50 Правил;
- 8) выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами и законодательством Республики Казахстан.

34. Выгодоприобретатель вправе получить страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные Договором страхования, Правилами страхования и законодательством Республики Казахстан.

10. Действия Застрахованного при наступлении страхового случая.

Участники медицинской сети

- 35.** При наступлении страхового случая, Застрахованный обязан обратиться к работнику координационного центра Страховщика/Ассистанса и следовать его указаниям.
- 36.** При каждом обращении за медицинскими услугами Застрахованный обязан предъявить документ, удостоверяющий личность.
- 37.** Медицинские услуги оказываются на основании направления на получение медицинской помощи, выданного Страховщиком/Ассистансом (за исключением получения специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной форме), субъектами здравоохранения, являющимися участниками медицинской сети, в соответствии с **приказом** Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 665 «Об утверждении Правил оказания иммигрантам медицинской помощи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7292). При получении медицинских услуг Застрахованный подтверждает своей подписью (на бланке направления) факт оказания ему медицинских услуг.

	Правила вмененного медицинского страхования (путем присоединения)	издание «1» от 23.04.2024 г.	стр. 12 из 15
---	--	---	--------------------------

38. Список участников медицинской сети указан в Договоре страхования.
39. Страховщик имеет право вносить изменения в список участников медицинской сети с последующим уведомлением об этом Страхователя. Страхователь имеет право в любое время запрашивать у Страховщика изменения в списке участников медицинской сети.
40. В случае, если на момент исключения субъекта здравоохранения из списка участников медицинской сети, Застрахованный уже получил медицинскую услугу у субъекта здравоохранения, или еще продолжает получать курс лечения и для завершения лечения требуется время, Страховщик оплачивает такие медицинские услуги, но не более одного календарного месяца с момента получения Страхователем уведомления, но в любом случае в период действия страховой защиты.
41. Оказание Застрахованному медицинской услуги, не предусмотренной минимальным перечнем, осуществляется за счет источников, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

11. Определение размера страховой выплаты и порядок ее осуществления

42. Страховщик осуществляет страховую выплату участнику медицинской сети, оказавшему услуги Застрахованному, в порядке и сроки, установленные заключенным между Страховщиком и участником медицинской сети соглашением.
43. В случае непредставления Выгодоприобретателем всех документов, предусмотренных подпунктом 12 пункта 4 Правил страхования, Страховщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить его о недостающих документах.
44. Обязанность по представлению документов, подтверждающих наступление страхового случая, возлагается на Выгодоприобретателя.
45. Дополнительное включение, досрочное исключение Застрахованного оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору с перерасчетом страховой премии пропорционально периоду действия страховой защиты.

12. Основания освобождения страховщика от осуществления страховой выплаты

46. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком на основании проведенной экспертизы соответствия полученных медицинских услуг Договору страхования и минимальному перечню, и страховой сумме, в том числе по каждому Застрахованному и по каждой медицинской услуге.
47. Страховщик имеет право отказать в осуществлении страховой выплаты, если Застрахованный (Страхователь):
- 1) получил медицинские услуги, не предусмотренные минимальным перечнем;
 - 2) сообщил искаженные сведения о здоровье Застрахованного на момент заключения Договора страхования;
 - 3) своевременно не известил о наступлении страхового случая;
 - 4) имел возможность в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, но не представил Страховщику в установленный Правилами страхования срок документы и сведения, необходимые для установления причин, характера страхового случая и его связи с наступившим результатом, или представил заведомо ложные доказательства;
 - 5) совершил умышленные действия, направленные на возникновение страхового случая либо способствующие его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости;
 - 6) совершил действия, признанные в установленном законодательными актами

	Правила вмененного медицинского страхования (путем присоединения)	издание «1» от 23.04.2024 г.	стр. 13 из 15
---	---	---------------------------------	------------------

Республики Казахстан порядке умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.

48. Страхованием не покрывается моральный вред, упущенная выгода, потери, штрафы, неустойка, пени Выгодоприобретателя/Страхователя, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах страхования.

13. Условия прекращения договора страхования

49. Стороны имеют право на досрочное расторжение Договора страхования. О намерении досрочного расторжения действия Договора страхования, Стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора страхования.

50. Настоящий Договор страхования считается прекращенным в следующих случаях:

- 1) истечения срока действия Договора страхования;
- 2) досрочного прекращения настоящего Договора страхования согласно статье 841 Гражданского кодекса;
- 3) осуществления Страховщиком страховых выплат в размере общей страховой суммы, установленной Договором страхования, по страховому случаю, имевшему место в течение срока действия Договора страхования.

В случаях, если досрочное прекращение Договора страхования, вызвано неисполнением его условий по вине Страховщика, либо невозможности исполнения Договора страхования Страховщиком, последний обязан возратить Страхователю уплаченную им страховую премию полностью.

51. При досрочном прекращении Договора страхования по основанию, указанному в подпункте 2) пункта 50 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование за минусом административных расходов в размере 10 (десяти) процентов от суммы премии, подлежащей возврату, с соблюдением требований, установленных статьей 842 Гражданского кодекса. **В случае осуществления Страховщиком страховых выплат в период действия договора, страховая премия возврату не подлежит.**

52. В случаях, когда досрочное прекращение настоящего Договора вызвано невыполнением его условий Страхователем, уплаченная страховая премия возврату не подлежит.

53. Прекращение настоящего Договора не освобождает Страховщика от обязанности по осуществлению страховой выплаты Выгодоприобретателю по страховым случаям, признанным в последующем страховыми случаями, которые произошли в период действия Договора страхования. Страховая выплата осуществляется Страховщиком, заключившим Договор страхования, в период действия которого произошел страховой случай.

14. Ответственность сторон и обстоятельства непреодолимой силы

54. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора страхования в соответствии с настоящими Правилами и законодательными актами Республики Казахстан.

55. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящим Правилам и Договору страхования, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

56. Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и

	Правила вмененного медицинского страхования (путем присоединения)	издание «1» от 23.04.2024 г.	стр. 14 из 15
---	--	---	--------------------------

непредотвратимые обстоятельства, в том числе стихийные явления, военные действия, чрезвычайное положение и иные подобные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение настоящих Правил страхования и Договора страхования.

57. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой становится невозможным выполнение своих обязательств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения направить другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах, а также при необходимости предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

58. В течение 2 (двух) рабочих дней после прекращения обстоятельств непреодолимой силы, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы и возобновить исполнение своих обязательств.

59. Ненадлежащее уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Правилам.

15. Порядок разрешения споров

60. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем проведения переговоров.

61. Разногласия, по которым Стороны не достигли соглашения, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Заключительные положения

62. Приложения, изменения и дополнения к Договору страхования являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

63. Стороны исполняют требования Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе путем представления необходимых документов, сведений, заверений.

64. Страхователь настоящим гарантирует достоверность сведений по Застрахованным, предоставленных Страховщику в рамках Договора.

65. Остальные взаимоотношения, не предусмотренные условиями настоящих Правил регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

66. Договор страхования составляется в 3 (трех) экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон и один для Выгодоприобретателя.

67. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору страхования третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

68. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность передаваемой друг другу информации и достигнутых договоренностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

69. По соглашению Сторон Договор страхования может быть дополнен другими условиями, не противоречащими типовому Договору и законодательству Республики Казахстан.

70. Если в результате изменений в законодательство Республики Казахстан отдельные пункты Правил будут противоречить законодательству Республики Казахстан, то они

	Правила вмененного медицинского страхования (путем присоединения)	издание «1» от 23.04.2024 г.	стр. 15 из 15
---	---	---------------------------------	------------------

утрачивают силу и до внесения изменений и дополнений в Правила применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан. При этом утрата силы отдельных пунктов Правил не влечет за собой утраты или недействительности Правил в целом.